

المرسوم رقم 2020 - 077 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2020 يتعلق بأنماط و أحجام التجمعات السكنية و القواعد العامة للتقري.

المرسوم رقم 2020 - 077 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2020 يتعلق بأنماط و أحجام التجمعات السكنية و القواعد العامة للتقري.

المادة الأولى: طبقا لترتيبات الفقرة 2 من المادة 3 من القانون التوجيهي رقم 2010 - 001 الصادر بتاريخ 07 يناير 2010 المتعلق بالاستصلاح الترابي و المادة الأولى من القانون رقم 2008 - 007 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008، المتضمن مدونة العمران، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أنماط وأحجام التجمعات السكنية و القواعد العامة للتقري.

الفصل الأول: تعريفات

القسم 1: أنماط التجمعات السكنية

المادة 2: تحدد بمفهوم القانون التوجيهي حول الاستصلاح الترابي ومدونة العمران، أماكن السكن أو التجمعات السكنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على النحو التالي:

1. المدينة؛
2. البلدة؛
3. القَرْيَة؛
4. القُرَيَّة.

المادة 3: يقصد، في مفهوم المرسوم الحالي، ب:

1. المدينة: يقصد بالمدينة ذات سمات التكتل الحضري كل تجمع سكاني يسكنه سكان مقيمون يبلغ تعدادهم ما لا يقل عن 5.000 نسمة أو تم تأسيسه كعاصمة إدارية لولاية أو مقاطعة؛
2. البلدة: يقصد بالبلدة ذات سمات التكتل شبه الحضري كل تجمع سكاني يسكنه سكان مستقرون و يتراوح تعداد هم ما بين عن 3.000 و 4.999 نسمة أو تم تأسيسه كعاصمة إدارية للبلدية؛

3. **القرية:** يقصد بالقرية ذات سمات التكتل الريفي، كل تجمع سكاني يسكنه سكان مستقرون أو شبه مستقرون و يتراوح تعداد هم ما بين 500 و 2999 نسمة و يكون نصف سكانه على الأقل ليسوا رحلا و يسكنون بشكل دائم؛
4. **القرية:** يقصد بالقرية بخصائص المناطق الريفية كل تجمع سكاني يسكنه سكان مقيمون أو ينوون الاستقرار و يتراوح تعدادهم ما بين 50 و 499 نسمة، و يكون نصف سكانها على الأقل ليسوا رحلا.

القسم 2: تعريف البنية التحتية الاجتماعية الجماعية

المادة 4: في مفهوم هذا القسم، تتكون البنية التحتية الإجتماعية الجماعية من

- **البنية التحتية العمومية:** المنشآت و/أو المباني الوظيفية التابعة للدولة أو المجموعات الإقليمية؛
- **البنية التحتية الجماعية العمومية:** المنشآت و/أو المباني الوظيفية المستخدمة من طرف المجموعات التابعة للدولة أو مجموعة إقليمية بموجب القانون أو المنجزة من طرف المجموعات على أراض من أملاك الدولة؛
- **البنية التحتية الجماعية الخصوصية:** المنشأت و/أو المباني الوظيفية المستخدمة من طرف المجموعات والتي تعود إليها بموجب القانون؛
- **الأموال المستخدمة الخاصة بالدولة أو المجموعة الإقليمية:** أراضي تبني عليها بنية تحتية من طرف المجموعة التي تخصصها للاستعمال الجماعي؛
- **الأراضي الجماعية الخاصة:** أراض مملوكة من طرف جماعة بموجب الأمر القانوني المتضمن إصلاح عقارات وأملاك الدولة والنصوص المطبقة له المعمول بها؛

- **الأراضي الفردية الخاصة ذات النفع الجماعي:** أراض تابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تمارس عليها المجموعة أو إحدى منظماتها نشاطا ذي نفع جماعي.

الفصل الثاني: أهداف ومبادئ التقري

المادة 5: التقري هو الفعل الذي يقوم به سكان يضعون حدا لحركة إقامتهم بالاستقرار في مكان معين ومحدد. يقوم التقري على المبادئ العامة والأهداف التالية:

- عقلنة توزيع السكان وأماكن السكن والبنية التحتية الأساسية؛
- الحفاظ على أماكن السكن من الآثار الضارة أو المزعجة، كتلوث الهواء والفيضانات وانجراف التربة، والضوضاء و الاهتزازات؛
- ضمان الشروط التي يرتبط بها تموين كاف وفعال للسكان بالسلع والخدمات الأساسية؛
- تجنب الاستخدام المطلق للموارد غير القابلة للتمدد وغير المتجددة مثل الأراضي الزراعية؛
- السهر على انسجام الإنشاءات سواء بشكل منعزل أو في مجملها وكذا المنشآت مع المنظر و احترام معايير البيئة والأمن والتعايش؛
- إخلاء المناطق القابلة للفيضان، وضفاف البحيرات والمجاري المائية وتسهيل نفاذ الجمهور إلى الشواطئ والمرور على طول هذه البحيرات؛
- حفظ المواقع الطبيعية والأثرية والمواقع التي تفيد في التسلية؛
- حفظ الغابات بكل وظائفها المتنوعة؛
- البحث عن فعالية السياسات العمومية؛
- إنشاء شبكة ذات تراتبية الأماكن السكن من أجل تسهيل تسييرها والنفاذ إلى البنى التحتية الأساسية ورفاهية السكان؛
- إعداد دليل الأسماء الأماكن المأهولة، وفقا لقيمنا الاجتماعية والتاريخية؛

- توحيد كتابة أسماء الأماكن.

الفصل الثالث: القواعد العامة للتقري

القسم 1: إنشاء التجمعات السكنية

المادة 6: يخضع إنشاء أي تجمع سكاني جديد، مهما كان نمطه لترخيص مسبق من الوزراء المكلفين بالإدارة الإقليمية و العمران و الاستصلاح الترابي.

المادة 7: يصدر الترخيص المشار إليه في المادة 6 أعلاه بناء على طلب من المجموعة المرشحة للتقري. يجب أن يؤشر هذا الطلب من طرف السلطات الإدارية و البلدية المختصة بعد أراء مسببة من المصالح الجهوية للمياه و النقل و الإسكان و العمران و البيئة و التنمية الريفية و الأمن العمومي.

يتم إثبات هذا الإنشاء بموجب مقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالإدارة الإقليمية و العمران و الاستصلاح الترابي، باستثناء التجمعات السكنية من نوع القرية أو القرية فيتم إنشاءها بمقرر صادر عن الوالي المختص.

المادة 8: يبين المقرر المذكور، من بين أمور أخرى، العناصر التالية:

- الإسم الرسمي للتجمع السكني المعتمد من طرف اللجنة الوطنية لتسمية الأماكن؛
- الكتابات الرسمية لاسم المكان بالعربية و الفرنسية و إذا اقتضى الأمر باللغات الوطنية؛
- رمز المكان المقدم من طرف مصالح المكتب الوطني للإحصاء بعد التسجيل في الدليل الوطني للتجمعات السكنية؛
- الإحداثيات الجغرافية للمكان مأخوذة من مكان عمومي مركزي، (مسجد، مدرسة، مركز صحي ...إلخ)؛
- حدود المكان؛
- الفضاء الحيوي كما هو محدد بموجب النظم المعمول بها.

المادة 9: يجب على الإدارات العمومية احترام استخدام أسماء المواقع الجغرافية و أنواعها و كتابتها المحددة في هذا المرسوم و في النصوص التنظيمية المكملة له

القسم 2: الدليل الوطني للتجمعات السكنية

المادة 10: يتم إنشاء دليل وطني للتجمعات السكنية بالاشتراك مع الهياكل المكلفة بالاستصلاح الترابي و الإحصاء و الحالة المدنية.

تتم المصادقة على هذا الدليل بموجب مقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالإحصاء الوطني و الإدارة الإقليمية و الحالة المدنية و الاستصلاح الترابي.

القسم 3: حدود التجمعات السكنية

المادة 11: باستثناء المدن، يتم تحديد حدود التجمعات السكنية بمقرر من الوزير المكلف بالإدارة الإقليمية يتم وضع الوثائق التوضيحية المصاحبة للمقرر من طرف مصالح الطبوغرافيا المختصة و رسم الخرائط.

المادة 12: تحدد حدود التجمعات الحضرية و كذلك محيطها الحضري من خلال الوثائق العمرانية (مخططات التنمية الحضرية و الاستصلاح العمراني (SDAU) و/أو المخططات الحضرية المحلية (PLU) إلخ.

المادة 13: تحدد حدود التجمعات السكنية بالامتثال الصارم للحدود الإدارية و البلدية ذات الاختصاص و التي لا يمكن الخروج عليها في هذا المجال.

الفصل الرابع: قاعدة توزيع البنية التحتية الاجتماعية الجماعية

المادة 14: تعتبر المدن و البلدات مؤهلة لجميع أنواع البنية التحتية العمومية

يظل توزيع البنية التحتية العمومية خاضعا للإطار التنظيمي الذي أقرته الهياكل المنتجة للبنية التحتية و الخدمات ذات الصلة (الخريطة الصحية، الخريطة المدرسية... إلخ).

المادة 15: تعتبر القرى أو القريات مؤهلة للحصول على:

- ❖ البنية التحتية الجماعية العمومية؛
- ❖ البنية التحتية الجماعية الخصوصية؛
- ❖ البنى التحتية على الأموال المستخدمة الخاصة بالدولة أو المجموعات الإقليمية.

الفصل الخامس: ترتيبات انتقالية و نهائية

المادة 16: سيصدر مقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالإدارة الإقليمية والاستصلاح الترابي و الإحصاء الوطني و الحالة المدنية بهدف تنظيم التجمعات الموجودة طبقا للبيانات الواردة في المادة 8 من هذا المرسوم.

المادة 17: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 18: يكلف الوزراء المكلفون بالإدارة الإقليمية واللامركزية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والإحصاء الوطني، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.